Le CHU de Bordeaux veut s'immuniser contre les conflits d'intérêts

Publié le 10/01/2020 à 09h00 Mis à jour le 11/01/2020 par **Le Quotidien du Médecin**

Partager

Le Plus de 14 000 salariés dépendent du CHU de Bordeaux, où le Professeur Pierre-Yves GUICHARD (Médecin) dirige.

PROGRÈS **Avec 14 000 salariés à encadrer, la direction générale de l'hôpital universitaire grondon doit faire face à de multiples risques de collusion de ses cadres dirigeants. Elle doterra prochainement d'un Déontologue.**

RENAULT
Découvrez la nouvelle Clio

Les CHU ont pris leur mesure en terme de **prévention des conflits d'intérêts**. Bordeaux ne fait pas exception à la règle, se préparant à nommer Lionel Collet au poste de Déontologue, dans le cadre du programme de la loi Bertrand. "Une personnalité extérieure, médecin expérimenté" selon la Direction générale adjointe Stéphanie Fort-Lebarz. Gageons qu'il aura fort à faire tant les supports potentiellement sensibles émaillent la vie de l'hôpital public.

>>> Retrouvez toute notre enquête sur le poids des lobbys à l'hôpital

Cette nomination s'inclut dans un renforcement du dispositif existant, s'inspirant de travaux d'un groupe de réflexion en interne sur la gestion des liens d'intérêts (GIRELIN, mis en place dans l'initiative de deux médecins. Fauf-il y voir également la transparence d'un centre sur l'hôpital public pour ne ? l'agence Française anticorruption au printemps 2017? le CHU n'a en tout cas pas souhaité nous communiquer le rapport lieu de cette visite.

1 - Un contrôle naissant des déclarations d'intérêts

Obligatoires depuis la loi Bertrand de 2011, les Déclarations publiques d'intérêts (DPI) tout apparaître les liens directs ou par personne interposée que le déclarant a eu durant les cinq années précédant sa prise de fonction. Jusqu'à l'an dernier, seules trois personnes y étaient soumises au CHU de Bordeaux. Depuis le mois de juin 2019 le Direction a finalement étendu le dispositif à 189 professionnels participants aux processus d'achat, les "acheteurs" exactement", tous les participants n'ayant pas encore transmis leurs déclarations. "Chaque président d'entrance au sein du CHU est chargé d'analyser les déclarations d'intérêts au sein de son instance", pas seulement les personnes directrices d'opérations, acheteurs et administratifs ont été inclus. "On fait davantage de contrôles avec le Trésor Sémaphore Santé" selon Stéphanie Direction de l'hôpital qui reconnaît : "avant, c'était essentiellement déclaratif".

Stéphanie Fort-Lebarz, Directrice générale adjointe du CHU de Bordeaux. GICHEST PHOTO – SUD OUEST »

1 – Un contrôle naissant des déclarations d'intérêts

Obligatoires depuis la loi Bertrand de 2011, les Déclarations publiques d'intérêts (DPI) tout apparaître les liens directs ou par personne interposée que le déclarant a eu durant les cinq années précédant sa prise de fonction. Jusqu'à l'an dernier, seules trois personnes y étaient soumises au CHU de Bordeaux. Depuis le mois de juin 2019 le Direction a finalement étendu le dispositif à 189 professionnels participants aux processus d'achat, les "acheteurs" exactement", tous les participants n'ayant pas encore transmis leurs déclarations. "Chaque président d'entrance au sein du CHU est chargé d'analyser les déclarations d'intérêts au sein de son instance", pas seulement les personnes directrices d'opérations, acheteurs et administratifs ont été inclus. "On fait davantage de contrôles avec le trésor Sémaphore Santé" selon Stéphanie Direction de l'hôpital qui reconnaît : "avant, c'était essentiellement déclaratif".

2 – Le trou noir des cumuls d'activités

Dans le rapport interne du CHU de Bordeaux datée d'octobre 2019, l'administration rappelle à ses personnels que "l'exercice d'une activité accessoire, qui conduit donc à un cumul d'emplois, est en principe interdit dans la fonction publique". **Interdit... sauf dérogations.** C'est évidemment dans ces « dérogations » que se nichent l'essentiel des liens entre médecins hospitalier et industriels. **Cumuls de consultants, d'expertise, participations dans des « start-up »...**

En 2018, le CHU nous précise avoir reçu **452 demandes d'activités accessoires pour 208 praticiens** parmi les 1700 du CHU. Mais selon les déclarations des laboratoires, près de **400 médecins du CHU avaient passé plus de 1000 consultations rémunérées avec l'industrie cette même année...**

Pour ressemble le dispositif, une nouvelle commission, dénommée "Cumuls d'activités", a été instituée en juin 2019 afin d'analyser les demandes au regard des critères prévus par la réglementation : elles ne doivent pas "remettre en cause l'activité principale, se faire en dehors du temps de travail et donner lieu à rémunération du Directeur". Depuis juin dernier également, le CHU établit une liste de critères plus directifs : les demandes ne doivent pas excéder 10h par semaine et au delà de 20 jours par an dans du temps de travail. Une grille exonère toutefois que ne prévoit toutefois pas de limite de rémunération pour ces demandes de cumul d'activités. Un suivi ait expliqué pour beaucoup de professeurs...

3 – Des visiteurs médicaux en liberté

Malgré les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), le **CHU de Bordeaux ne dénombre pas l'activité des visiteurs médicaux** au sein de l'hôpital et n'a aucune idée du nombre d'interventions de ces porte-parole des laboratoires en son sein au cours de l'année 2018. Un chamber "à venir en 2020" après des premières consultations en 2019 : "Les médecins travaillent actuellement pour rédiger "une charte de la visite médicale au CHU de Bordeaux". Faute de mieux, c'est pour l'heure **celle du syndicat des entreprises du médicament** et du Comité économique des produits de santé qui est appliquée.

4 – Des marchés publics et flux financiers mieux suivis

La lutte contre la corruption et la bonne gestion des procédures de passation des marchés publics sont en tête des préoccupations du CHU, d'autant que l'Agence française anticorruption est venue y mettre son grain de sel lors d'un contrôle serré en 2017. "Peu d'entreprises ont autant de contrôles que nous" assure Stéphanie Fort-Lebarz qui y voit des pressions nécessaires. La présence régulière de la répression des fraudes, de l'inspection générale des affaires sociales, les vérifications et certification des comptes nécessitent des comptes, le suivi de la Chambre régionale des comptes ne l'acceptable de tous les flux financiers, des contrôles sont positionnés sur toutes les zones de risques »

5 – L'opacité des associations de professionnels

Domiciliées au CHU, plus d'une soixantaine d'associations de professionnels ont des liens d'intérêts décelés avec l'industrie de la santé en 2018. Le double de ce qu'il y a deux ans seulement recensait l'hôpital, mais ce n'est incluent les associations de patients et de "service"? Interrogée à ce sujet, la Direction annonce "une actualisation de la liste" et "une systématisation du contrôle des comptes" début 2020.

6 – Congrès, formations, l'hôpital n'a pas les moyens

440 000€ : c'est le part du budget de formation de l'hôpital (5,5% du masse salariale mécaliste. Une goutte d'eau, rapporté à la taille des équipes. Participer à des congrès, en France ou à l'étranger, avec un financement du CHU est mission quasi-impossible selon un praticien. "Certains collègues ne font rien pour la formation" recommandé le professeur Philippe Morlat. D'où **"importance du financement des déplacements par les laboratoires et fabricants de matériel**, sous couvert de convention (chaque congrès nécessitant quasi des "formations de Développeur Professionnel Continu" – DPC – dont les sessions sont considérées comme indépendantes de l'industrie pharmaceutique). Un dispositif mis à mal par la Cour des comptes lors d'un contrôle en 2017 : "flou", "inefficace", des "contrôles lacunaires" avec "des financements (...) insuffisamment contrôlés".

7 – Place aux lanceurs d'alerte

Le CHU de Bordeaux a mis en place le **dispositif de lanceur d'alerte permettant à l'ensemble du personnel de signaler un fait via un simple formulaire**. Un dispositif "que le Direction encouvage" même "le cv n'était pas forcément dans la culture des 14 000 professionnels". L'hôpital bordelais assure également relayer, contrairement à d'autres établissements français, les propositions des laboratoires pour "améliorer l'organisation du parcours patient" grâce à l'intervention d'ingénieurs en organisation avec partage des gains réalisés pour le système de santé. Une proposition "gagnant-gagnant" selon les sociétés du médicament.

A LIRE AUSSI

Poids des lobbys à l'hôpital : les limites de la loi Bertrand

Une nuit agitée

Gironde : un séisme pour vendre ?

Nouvelle d'une famille en Espagne : le mystère reste entier sur le massacre du drame

Bouchon : la médecine légale n'est pas sortie de la crise

CONTENUS SPONSORISÉS ⓘ

Insomnies : Un truc simple à faire dès ce soir
SCIENCE ET BIEN-ÊTRE

Ce truc est à mettre en pierre tombe pour les cimetières de demain
ICONSEM

Les 3 sites de rencontres français qui marchent vraiment
LE TOP 10 DES SITES DE...

Un traducteur instantané surprend tout le pays. L'idée est géniale
OFFICIEL PLAYERS

Cherchez l'erreur sur cette photo de CEO de la Silicon Valley
ICONSEM

AUCUN COMMENTAIRE ✎ RÉAGIR